

1501680-55.2021.8.26.0536

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: José Romano Lucarini

Comarca: Santos

Foro: Foro de Santos

Vara: Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher

Data de Disponibilização: 22/02/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito

Policial (Flagrante) - 2131273/2021 - CENTRAL POL. JUD. SANTOS, 17907709 - CENTRAL

POL. JUD. SANTOS, 703/21/010 - CENTRAL POL. JUD. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santos

Foro de Santos

1ª Vara Criminal

Praça José Bonifácio, s/n, Santos-SP - cep 11013-910

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501680-55.2021.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501680-55.2021.8.26.0536

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito

Policial (Flagrante) - 2131273/2021 - CENTRAL POL. JUD. SANTOS, 17907709 - CENTRAL

POL. JUD. SANTOS, 703/21/010 - CENTRAL POL. JUD. SANTOS, 2131273 - 1º Distrito

Policial de Santos, 703/21/010 - 1º Distrito Policial de Santos, 2131273/2021 - 1º

Distrito Policial de Santos

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GILLIARD DOS REIS DE ALMEIDA

CONCLUSÃO: Aos 24 dias do mês de Janeiro de 2022, faço estes autos conclusos ao MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal, Dr. José Romano Lucarini. Chefe de Seção Judiciário _____

- Gabriella Tavares Aloise -

Uma das mais eficientes técnicas de perdoar é retomar o vital contato com nós mesmos, desligando-nos de toda e qualquer "intrusão mental", para logo em seguida buscar uma real empatia com as pessoas. Deixamos de ser vítimas de forças fora de nosso controle para transformar-nos em pessoas que criam sua própria realidade de vida, baseadas não nas críticas e ofensas do mundo, mas na sua percepção da verdade e na vontade própria.

Francisco Do Espírito Santo Neto - Hammed

Vistos, etc.

GILLIARD DOS REIS DE ALMEIDA, já qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas dos artigos 33 "caput" da Lei 11343/06, porque no dia 13 de maio de 2021, por volta de 20h30min, na Rua General Câmara, 340, Centro, em Santos, trazia consigo e transportava 26 (vinte e seis) pedras de "crack", pesando cerca de 7,6g, e 2 (duas) porções de "cocaína", com aproximadamente 2,1g, substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A denúncia veio instruída com o inquérito policial de fls.01/58.

Laudo pericial fls. 72/74.

O réu foi notificado e respondeu a acusação.

Recebida a denúncia, foi designada audiência de instrução, debates e julgamento.

Dois depoimentos foram colhidos e o réu foi interrogado durante a instrução, ao cabo da qual, ainda em audiência, nenhuma diligência foi requerida.

Vieram as alegações finais.

É o relatório.

D E C I D O.

Fabrizio Viviani de Siqueira, policial militar, estava em patrulhamento de rotina, quando o réu acelerou a bicicleta, ao ver a viatura. Foi manobrar a viatura para aborda-lo. Mas viu que ele acelerou e jogou algo para baixo de um caminhão.

Poucos metros à frente, ele foi abordado. Nas vestes dele, seu parceiro encontrou 3 pedras de "crack" e um ependorf de cocaína. Seu parceiro retornou ao local onde ele jogou alguma coisa e recolheu um saco preto, contendo pedras de "crack" e mais um pino de cocaína.

Quando seu parceiro fez a revista, o réu disse que somente era usuário. Quando encontraram a droga embaixo do caminhão, ele disse que estava desempregado e precisava ganhar dinheiro.

Ele tinha R\$ 150,00 em seu poder. Não se recorda a quantidade de pedras de "crack". O local é conhecido como ponto de tráfico de drogas, principalmente de "crack".

No momento, não se recorda do réu estar sob efeito de droga. Não foi encontrado em poder dele nenhum apetrecho destinado, ou útil para o consumo da droga encontrada em seu poder. Ele estava com roupa humilde, mas não parecia morador de rua.

Rodrigo Assis Natalino, também Policial Militar, confirmou o depoimento anterior, em nada divergindo. O réu conversou "numa boa". Não parecia estar sob influência de álcool ou de outra substância. Não sabe se o réu confirmou para o delegado a confissão feita no local.

O depoente viu o réu arremessar a droga encontrada. Logo, tem a convicção de que era dele mesmo.

Ao ser interrogado, o réu negou a imputação lançada contra si. Realmente foi abordado. Carregava 3 pedras e um pino, além de dois cachimbos e 150,00. Os policiais pegaram só as pedras que estavam consigo. Liberaram, bem assim seus

cachimbos.

Trabalha lavando caminhão. Disseram que não queriam vê-lo novamente. E o liberaram. Quando voltou para o local, os policiais o algemaram e levaram para a delegacia. Na segunda abordagem, eles já vieram algemando. Tinha 3 pedras de "crack" e um cápsula contendo raspa de cachimbo.

Na primeira vez, meia hora antes, eles o liberaram, pois falou que a droga era para seu próprio uso.

Os policiais não encontraram mais droga embaixo de nenhum caminhão. Sua família é de Goiás e não tem residência fixa em Santos. Mora na rua. O dinheiro foi recebido de seu pai, trazido por uma pessoa chamada Sérgio, que consta residir na R. Dr. Cochrane.

Os depoimentos dos policiais, neste caso, apresentam inconsistências insuperáveis, que deixam de transmitir a necessária certeza para uma condenação.

Concluindo, não se duvida que o acusado possa ter, eventualmente, praticado o delito pelo qual foi denunciado. No entanto, somente indícios há nesse sentido; as provas se apresentam vazias e inconcludentes.

Até aqui, nenhuma prova robusta foi produzida que pudesse dar suporte a uma condenação. Não há nenhuma evidência, isenta de qualquer tipo de dúvida, no sentido de que o réu tenha mesmo agido segundo descrição feita inicialmente.

Assim sendo, a falta de provas deve favorece-lo, posto que ninguém pode ser condenado com base em meras suspeitas.

Destarte, não há outro caminho a ser trilhado, senão o da improcedência da ação.

Posto isso, e considerando tudo o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva. Em consequência, ABSOLVO o réu GILLIARD DOS REIS DE ALMEIDA das imputações que pesam sobre si, nos termos do artigo 386-VII, do CPP.

P. R. I. C.

Santos, 22 de fevereiro de 2022.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). José Romano Lucarini

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA